

פתרון - מחוון מותאם לשאלה 1 [בקשה לפסק דין חלקי]

שימו לב: בעוד שבממד הלשון ובממד הארגון מדרגים בחלש (0 או 1 נק'), בינוני (2 או 3 נק') או גבוה (4 נק') – בממד התוכן (מקסימום 12 נקודות) מופיעה חלוקה ספציפית של הניקוד בהתאם לפרטי התוכן השונים שאמורים להופיע בתשובה.

האתגרים הבולטים במטלה: סינון הפרטים הרלוונטים לבקשה מסיפור המכיל פרטים מיותרים; התייחסות מתאימה לפסק דין המהווה ראייה (ולא אסמכתא לניתוח משפטי); זיהוי התנאים לקביעה כי מתקיים השתק פלוגתא כאשר המקור המשפטי מציג את חלקם על דרך השלילה.

ממד	קריטריונים	דגשים לפתרון השאלה	מדדים לציון		
			חלש	בינוני	טוב מאוד
ממד הלשון עד 4 נק'	א. שימוש בביטויים נכונים בהתאם למשלב הניסוח המשפטי, המנעות מסלנג ושפה דבורה. אחידות מונחים והעדפת שפה פשוטה על מסורבלת. ב. כתיבה בהירה, משפטים לא ארוכים ולא עמוסים, דקדוק ותחביר תקינים.	יש להקפיד על משלב כתיבה ועל שימוש במונחים משפטיים מדויקים כולל התייחסות נכונה למונח "פלוגתא" וניסוח המבחין בין התביעה של המבקש לתביעה/הערעור בעניין איגוד הקבלנים. על שימוש במונחים שגויים, לרבות התייחסות לבקשה כאל התביעה עצמה יש להפחית ניקוד. הסתמכות נרחבת מדי על השפה בחומר שקיבלו במטלה (בסיפור או בפסיקה) מצדיקה ציון חלש-בינוני בהתאם לחומרת הבעיה הן משום שחלק ניכר מהמטלה מוצג בשפה דבורה שאינה הולמת כתב טענות והן בשל כך שהדבר אינו מאפשר לבחון את רמת השפה של הנבחן. על ההפניה לחקיקה ולפסקי הדין (כפי שנדפס בשאלון) להיות מלאה כשהם מוזכרים לראשונה. על הפניה חלקית בפעם הראשונה (למשל "תקסד"א", "ע"א 23-123" או "פרשת דרור") יש להפחית ניקוד. אין להפחית ניקוד על שגיאות כתיב.	שימוש סמנטי לקוי במינוחים משפטיים, חוסר אחידות ושגיאות רבות בשפה ובתחביר. ניסוח שאינו הולם כתיבה עיונית; משפטים עמוסים ו/או שפה מסורבלת.	שימוש סמנטי <u>לא</u> מדויק, חוסר אחידות חלקי ושיגאות בודדות בשפה ובתחביר. לשון <u>לא</u> מספיק בהירה; משפטים מסורבלים ועמוסים יחסית / לעיתים.	שימוש סמנטי <u>מדויק</u>, אחידות לאורך המסמך ודקדוק ושפה <u>תקינים</u>. לשון בהירה וקולחת; משפטים פשוטים בשפה מוגוונת התורמת לשכנוע הקורא לתת את הסעד.
ממד הארגון עד 4 נק'	א. רצף לוגי ללא חזרות מיותרות וקפיצות רעיוניות. ב. יצירת יחסים בין הטיעונים; יחס מנוגד, יחס משלים; השוואה; תכלית; תוצאה; הדגמה. ג. אמצעים מארגנים (מילות	סיפור המקרה עמוס - יש להקפיד על סינון הפרטים המצדיקים את מתן פסק הדין החלקי (להבדיל מעילת התביעה והיקף הנזק). יש להקפיד על חלוקה וארגון ברורים, לרבות מילות קישור ופסקאות נפרדות וממוספרות בהתאם למבנה כתב טענות: 1. תמצית הבקשה; 2. רקע עובדתי להגשת הבקשה (להבדיל מהתביעה); 3. טיעון משפטי המתייחס לסמכות לתת פס"ד חלקי בשלב מוקדם ולכך שמתקיים השתק פלוגתא; 4. התייחסות לתועלת במתן פסק הדין החלקי 5. סיכום את הטיעון המשפטי ניתן לפתוח בהצגת הסמכות לתת פס"ד חלקי או בהצגת הטענה שמתקיים השתק פלוגתא. גם הטיעון בדבר התועלת/השיקולים המערכתיים המצדיקים מתן פס"ד חלקי והצגת הסעד הקונקרטי יכולים להיות מתאימים במספר הקשרים כך שארגונים מוגוונים יוכלו לקבל ניקוד גבוה ובלבד שהם הגיוניים וקוהרנטים במובן זה שכל רעיון יוביל למשנהו. בנוסף מתבקש שבכל תת פרק יופיע הכלל המשפטי ואז יישום שלו. כך או כך, על הצגה מסורבלת של הטיעון יש להפחית ניקוד בממד זה בהתאם לחומרת הבעיה - ערוב חסר הצדקה בין הרכיבים יביא להערכה 'חלשה' או 'בינונית'.	<u>בעיות קשות במיקוד</u> ו<u>בלכידות</u> (שמירה מועטה על רצף רעיוני, חזרות מיותרות; אין הקפדה על המעבר בין הטיעונים השונים באופן שיהיו קשורים זה לזה; הכתיבה מועלת כנקודות ולא כרעיון רציף ומובנה). <u>היעדר אמצעים</u> המארגנים את הכתוב	<u>התוכן ממוקד</u> ו<u>לכיד למדי</u> (שמירה על רצף רעיוני לאורך רוב החיבור; היה ניתן להקפיד עוד על המעבר בין הטיעונים השונים באופן שיהיו קשורים זה לזה; הצגה מדויקת בדרך כלל של הקשרים בין הרעיונות שבכתיבה).	<u>התוכן ממוקד ולכיד</u> (שמירה על רצף רעיוני והצגה בצורה מדויקת וממצה את הקשרים בין הרעיונות המופיעים; הדיון בנוי בצורה נעימה וברורה, תוך כדי "יחסים" בין הטיעונים והרעיונות השונים).

	קישור, חלוקה לפסקאות, משפטי פתיחה וסיכום, הבהרת הסעד, כותרת, צדדים).	אחידות בהגדרות: יש להתייחס לצדדים ולהליכים במשקל אחיד ועקבי ("המבקש/המשיבה" או "התובע/הנתבעת"). כותרות ביניים: מדובר בכתב טענות – מתבקש לחלק לכותרות ביניים. אם הוצגו כותרות ביניים התוכן חייב להתאים לכותרת. אם אין כותרות ביניים יש לבחון האם היעדרן פוגם בארגון הטקסט ומסרבל אותו. אם הוא פוגם יש להפחית ניקוד בהתאם לחומרת הבעיה. צירוף מסמכים: מדובר בבקשה משפטית שאין הכרח לבסס בנספחים. ככל שנבחן צירף נספחים יש לבחון האם הם במקום ובהקשר מתאים (ככלל - לצד העובדה שהם מבססים). על צירוף נספחים כרשימה ללא הקשר מעוגן בטקסט יש להפחית ניקוד בממד הארגון. שימוש במקורות: שימוש נדיב מדי בפסיקה (קרי – העתקת הציטוט ללא סינון) כתחליף להצגת טיעונים שגוי גם ארגונית (כי הוא אינו מותיר מקום ליישום קונקרטי) וגם מהותית, בעיקר ככל שמדובר בפרשת פרפור שהציטוט ממנה מתייחס לדחיית טענת ההשתק. יש לשים לב לכך בהערכת ממד הארגון. הצגת מקורות: ארגון מיטבי מציג את המקורות כחלק אינטגרלי מהטיעון (לדוגמא: "הלכה היא כי יש לפעול ... כך נקבע בפס"ד איקס" או "הפרשנות המקובלת היא ... (פס"ד איקס)" ולא כרשימה טכנית (לדוגמא: "פס"ד איקס: ... וכיוצא בכך). נבחן שהציג את המקורות כרשימה לא יקבל ניקוד מלא בממד הארגון.	או שימוש לקוי באמצעים כאלה. מיעוט שימוש באמצעים המארגנים את הכתוב או שימוש חלקי לקוי באמצעים כאלה.	שימוש נרחב באמצעים המארגנים את הכתוב.
ממד התוכן עד 12 נק'	א. התייחסות למקורות משפטיים ויישומם (לרבות מבנה המסמך כנדרש בדיון). ב. ביטוי לחשיבה ביקורתית: הבחנה בין עיקר וטפל, בין טענה ועובדה. ג. תוכן מובנה וברור (טיעון מרכזי ברור, דיון רלוונטי, הסברים וטיעונים משכנעים).	דגשים לתשובה מלאה מבחינת התוכן: בבקשה מופיעים כל פרטי התוכן הנדרשים, עם הפניות מסודרות למקורות ויישומם על הנתונים. כדי לקבל את מלוא הנקודות יש לבצע את ניתוח מפורש ומשכנע הכולל אזכור קצר של העובדות הרלוונטיות לנימוק המשפטי. על יישומים דלים יש לתת ניקוד חלקי וכך גם על יישומים שהעתיקו את החומר המשפטי ללא מחשבה. עובדות המקרה מאפשרות להגיש גם כתב תשובה. נבחן שבחר במסלול זה יש לבחון האם כתב התשובה שכתב עומד בתנאים של כתב תשובה מבחינת צורה ותוכן. 1. חלקים פרוצדורליים: א. פרטי הערכאה: בית המשפט המחוזי בירושלים ב. פרטי ההליך: ת"א 26-03-1234 ג. פרטי הצדדים ועוה"ד: רן עגור + פרטי עו"ד (כולל פרטי יצירת קשר) מול מדינת ישראל ו/או משרד הבינוי והשיכון + פרקליטות מחוז ירושלים ד. "התובע/המבקש" מול "הנתבעת/המשיבה" (בסדר זה) ה. כותרת "בקשה למתן פסק דין חלקי" או כל כותרת מתאימה (למשל, "בקשה למתן החלטה") ו. שם וחתימת עו"ד בסוף. התייחסות למדינה ולמשרד הבינוי והשיכון כשני נתבעים נפרדים היא שגיאה. פרטים שאין צורך לציין אך אין להוריד ניקוד אם אוזכרו: מספר בקשה (דרוש רק בתגובות), מועד אחרון להגשת הבקשה (מדובר בפנייה יזומה של בעל הדין), מועד חתימה, ת.ז של התובע. 2. תמצית הבקשה: בית המשפט מתבקש לתת פסק דין חלקי או החלטה/ מתבקש לקבוע כי חל על הנתבעת השתק פלוגתא ולכן לתת פסק דין חלקי או החלטה/לפעול בהתאם לסמכותו בתקנה 129 לתקסד"א ולתת פסק דין חלקי או החלטה מתאימה וכו'. 3. רקע להגשת הבקשה: עיכוב התשלומים והנזקים הנגרמים בעקבותיו; הצגת הטיעון המרכזי בכתב ההגנה והבהרה שאין מחלוקת שהתשלומים מעוכבים; התייחסות מפורטת יחסית לכך שאותו טיעון בדיוק נדחה בפסק דין חלוט.	מרבית הפריטים שחייבים להופיע חסרים. קושי באבחנה של הדין הרלוונטי. יישום חסר מאוד של הוראות הדין קושי בהגדרת הסוגיה; קושי באבחנה בין עיקר וטפל ובין דעה ועובדה (פריטים מיותרים רבים מופיעים) תוכן דל; קשר מועט בין הרעיון לפיתוחו הדיוני (הסברים לא מספקים; טיעונים לא משכנעים; דוגמאות לא מתאימות).	שימוש טוב עד מלא של הדין הרלוונטי לשאלה. יישום מלא של הוראות הדין תוך הגדרה מדויקת של הסוגיה; התמודדות עם הסוגיה מכמה נקודות מבט והבחנות נכונות. רוב / כל הפריטים המומלצים מופיעים ללא פריטים מיותרים. תוכן טוב (הסברים מספקים ברובם; ציר רעיוני די ברור, טיעונים משכנעים ודוגמאות מתאימות).

			יש להמנע מהצגה נרחבת של העובדות המתוארות במטלה ואינן נוגעות לאמור לעיל. יש להוריד ניקוד על התייחסות נרחבת ומיותרת לנזק שנגרם לתובע ובוודאי שלהתייחסות להתנהלות התקינה בתחילה. - ציון העובדות הרלוונטיות מקנה ניקוד ללא תלות במקום אזכורם (מקום אזכור העובדות משפיע על ממד הארגון) נספחים: לכאורה מתבקש לצרף את פסק הדין של בית המשפט העליון כי מדובר בפס"ד המהווה ראייה לאמור בו (ולא אסמכתא לטיעון משפטי), אך בהעדר אינדיקציה לכך שמדובר בפס"ד שלא פורסם, ניתן לקבל גם הגיון של נבחן שסבר שאין צורך בכך. מכאן שאין לתת או להפחית ניקוד על צירוף פסה"ד בעניין איגוד הקבלנים כנספח. לעומת זאת יש להפחית ניקוד על צירוף נספחים בלתי רלוונטים (כתב ההגנה, מסמכים שבמובהק נוגעים לתביעה כמו העתקי ההסכמים וכו'). יש להפחית ניקוד גם על האמירה הריקה "מצורפים נספחים" ללא פירוט מהם. 4. טיעון משפטי א. מקור הסמכות מקור: תקנה 6 ותקנה 129 לתקסד"א יישום: יש להציג את תוכן התקנות (בציטוט או בהסבר) לצד אזכור של הסעיפים המדויקים. ב. הנסיבות בהן ינתן פסק דין חלקי מקור: דרור נ' יסעור הצגת הכלל – מחלוקת משפטית שניתן להכריע בה ללא בירור עובדתי (כלומר לפני שלב ההוכחות) עם הפנייה למקור יישום הכלל – תיאור המחלוקת בעניינה מתבקש פסה"ד החלקי והסבר מדוע חל עליה השתק פלוגתא. ג. המשמעות המשפטית של השתק פלוגתא מקור: פרשת פרפור יישום: הסבר מהו השתק פלוגתא ; פירוט 4 התנאים המצטברים הדרושים להכרעה כי פלוגתא מושתקת ; הסבר מיישם מדוע 4 התנאים מתקיימים בענייננו ; ניתן להציג את התנאים ויישומם כמהלך אחד. ד. הנסיבות מצדיקות מתן פס"ד חלקי מקור: תקנה 5 לתקסד"א יישום: מתן פס"ד חלקי עולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד הקבועים בתקנה 5 + התייחסות מיישמת המעידה על שכל ישר והכרות עם דרך ההתנהלות של הליך משפטי. ה. הסעד המבוקש הגדרה מפורשת של הפלוגתא (למשל: האם עיכוב התשלומים נעשה כדין, האם עיכוב התשלומים מהווה עוולה, האם פעולה בהתאם לנוהל היא לגיטימית וכיו"ב) + הגדרה מפורשת של תוכן פסק הדין המבוקש/ ההחלטה המבוקשת (למשל: בית המשפט מתבקש לקבוע שעיכוב התשלומים לא נעשה כדין, ביהמ"ש מתבקש ליתן פסק דין חלקי שיקבע כי הנתבעת עוולה כלפי התובע, בית המשפט מתבקש לקבוע שלא ניתן להסתמך על הנוהל ולעכב תשלום וכיו"ב)	
--	--	--	---	--

			הגדרת הסעד יכולה להופיע כתת פרק עצמאי, בתמצית, בסיכום או בכל מקום אחר בבקשה. מכאן שייתכן מצב בו נבחן יקבל ניקוד בשני הקשרים שונים על התמצית/הסיכום.¹ 5. סיכום: יש להתייחס למבוקש במפורט (למשל: "אשר על כן מתבקש בית המשפט לתת פסק דין חלקי/ החלטה בה ייקבע כי הנתבעת ..."). או בלאקוניות על דרך ההפנייה לתמצית (למשל "משכך מתבקש בית המשפט להורות כמבוקש"). - ניתן, אך אין כל חובה, לבקש פסיקת הוצאות ולכן אין לתת או להפחית ניקוד על כך. 6. תצהיר: צירוף תצהיר או הבהרה שלא צורף תצהיר כי הבקשה מבוססת על טעמים משפטיים (הבקשה היא בקשה משפטית בעיקרה, אבל ניתן לקבל שההתייחסות לפסק הדין של העליון היא פרט עובדתי) על צירוף ייפוי כוח יש להוריד ניקוד (אין מדובר בכתב טענות ראשון).	
			הורדת נקודות בממד התוכן התייחסות לרשימת בקשות – יש להוריד ניקוד (אין הגבלה על הגשת בקשות לפני הגשת כתב תשובה).	

¹ לדוגמא: על תמצית הבקשה שהוצגה כך: "בית המשפט הנכבד מתבקש להשתמש בסמכותו לפי תקנה 129 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ולקבוע בפסק-דין חלקי כי הנתבעת אחראית לנזק שגרמה לתובע בשל השתק פלוגתא נוכח קביעת בית המשפט העליון בפרשת איגוד הקבלנים" יש לתת ניקוד על הצגת תמצית מתאימה וניקוד נוסף על הגדרת הסעד באופן מלא.